

산림청 공무원 행동강령

제	정	2003. 5.12.	훈령	제 768호	개	정	2015.10.20.	훈령	제1266호
개	정	2006. 2. 9.	훈령	제 850호	개	정	2016. 3.28.	훈령	제1285호
개	정	2006. 5.17.	훈령	제 856호	개	정	2016.10.27.	훈령	제1308호
개	정	2006. 8.28.	훈령	제 884호	개	정	2018. 2.13.	훈령	제1356호
개	정	2006.10. 9.	훈령	제 893호	개	정	2018. 4.17.	훈령	제1363호
개	정	2008. 3.28.	훈령	제 944호	개	정	2019. 2. 7.	훈령	제1390호
개	정	2009. 1.28.	훈령	제 977호	개	정	2020. 4.27.	훈령	제1452호
개	정	2009. 7.24.	훈령	제1002호	개	정	2022.10. 5.	훈령	제1554호
개	정	2013. 8.30.	훈령	제1169호	개	정	2023. 3.13.	훈령	제1601호
개	정	2014. 4.15.	훈령	제1198호	개	정	2023.11.16.	훈령	제1628호
개	정	2014.10.28.	훈령	제1220호	개	정	2026.08.19.	훈령	제1730호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제8조와 「공무원 행동강령」에 따라 산림청공무원이 준수하여야 할 행동기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "직무관련자"란 산림청공무원(이하 "공무원"이라 한다)의 소관업무와 관련되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 개인[공무원이 사인(私人)의 지위에 있는 경우에는 이를 개인으로 본다] 또는 법인·단체를 말한다.
- 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 민원을 신청하는 중이거나 신청하

려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체

1) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호가목1)에 따른 법정민원(장부·대장 등에 등록·등재를 신청 또는 신고하거나 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인 또는 증명을 신청하는 민원은 제외한다)

2) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호가목2)에 따른 질의민원

3) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 고충민원
나. 인가·허가 등의 취소, 영업정지, 과징금 또는 과태료의 부과 등으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 법인·단체다. 수사, 감사(監査), 감독, 검사, 단속, 행정지도 등의 대상인 개인 또는 법인·단체

라. 재결(裁決), 결정, 검정(檢定), 감정(鑑定), 시험, 사정(査定), 조정, 중재 등으로 직접적인 이익 또는 불이익을 받는 개인 또는 법인·단체

마. 소집·동원 등의 대상인 개인 또는 법인·단체

바. 국가와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체

사. 장부·대장 등에의 등록·등재를 신청(신고)하는 중이거나 신청(신고)하려는 것이 명백한 개인이나 법인·단체

아. 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인 또는 증명을 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인이나 법인·단체

자. 법령해석이나 유권해석의 결과에 대하여 이해관계가 있는 개인

이나 법인·단체

차. 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접

적으로 받는 개인 또는 법인·단체

카. 기타 특정한 행위를 요구하는 개인이나 법인·단체

2. "직무관련공무원"이란 공무원의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공무원(기관이 이익 또는 불이익을 받는 경우에는 그 기관의 관련 업무를 담당하는 공무원을 말한다) 중 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 공무원을 말한다.

가. 공무원의 소관업무와 관련하여 직무상 명령을 받는 하급자

나. 인사·예산·감사·상훈 또는 평가 등의 직무를 수행하는 공무원의 소속 기관 공무원 또는 이와 관련되는 다른 기관의 담당 공무원 및 관련 공무원

다. 사무를 위임·위탁하는 경우 그 사무를 위임·위탁하는 공무원 및 사무를 위임·위탁 받는 공무원

3. "금품등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익

나. 음식물·주류·골프 등의 접대·향응 또는 교통·숙박 등의 편의 제공

다. 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형·무형의

경제적 이익

제3조(적용범위) 이 훈령은 산림청 소속 공무원(소속 기관 공무원 및 「청원산림보호직원 배치에 관한 법률」의 규정에 의한 청원산림보호 직원을 포함한다)과 산림청에 파견된 공무원에게 적용한다.

제2장 공정한 직무수행

제4조(공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리) ① 공무원은 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시를 하였을 때에는 그 사유를 그 상급자에게 소명하고 지시에 따르지 아니하거나 제23조에 따라 지정된 공무원 행동강령에 관한 업무를 담당하는 공무원(이하 "행동강령책임관"이라 한다)과 상담할 수 있다.

② 제1항에 따라 지시를 이행하지 아니하였는데도 같은 지시가 반복될 때에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 한다.

③ 제1항이나 제2항에 따라 상담 요청을 받은 행동강령책임관은 지시내용을 확인하여 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되면 소속 기관의 장에게 보고하여야 한다. 다만, 지시 내용을 확인하는 과정에서 부당한 지시를 한 상급자가 스스로 그 지시를 취소하거나 변경하였을 때에는 소속 기관의 장에게 보고하지 아니할 수 있다.

④ 제3항에 따른 보고를 받은 소속 기관의 장은 필요하다고 인정되면 지시를 취소·변경하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 공정

한 직무수행을 해치는 지시를 제1항에 따라 이행하지 아니하였는데도 같은 지시를 반복한 상급자에게는 징계 등 필요한 조치를 할 수 있다.

⑤ 제1항의 규정에 따라 소명하고자 하는 경우에는 별지 제1호서식 또는 전자우편 등의 방법으로 하여야 하며, 상담을 하고자 하는 경우에는 별지 제2호서식 또는 전자우편 등의 방법으로 하여야 한다.

제5조(사적 이해관계의 신고 등) 삭제

제5조의2(고위공직자의 민간 분야 업무활동 내역 제출) 삭제

제5조의3(직무관련자에게 협찬 요구 제한) 공무원은 체육대회, 캠페인 등 각종 자체 행사를 시행하면서 직무관련자에게 직위를 이용하여 협찬(행사의 진행에 직·간접적으로 필요한 경비·물품·용역·인력 또는 장소 등을 제공받는 것)을 요구하여서는 아니 된다.

제5조의4(직무 관련 영리행위 등 금지) 삭제

제5조의5(가족 채용 제한) 삭제

제5조의6(수의계약 체결 제한) 삭제

제5조의7(퇴직자와의 사적 접촉의 신고) 삭제

제6조(특혜의 배제) ① 공무원은 직무를 수행할 때 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 혜택을 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 된다.

② 공무원은 지연·학연을 근거로 한 향우회 또는 동창회 등에 가입하여 통상적인 친목활동은 할 수 있으나, 임원직을 맡아서는 아니 된다. 다만, 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우로서 소속 기관의 장에게

별지 제10호서식에 의하여 신고한 경우는 그러하지 아니하다.

③ 공무원은 향우회 또는 동창회 등으로부터 재정적 지원을 받아서는 아니 된다. 다만, 향우회 또는 동창회 등의 정관·회칙 등에서 정하는 바에 따라 제공되는 경조금품 등은 그러하지 아니하다.

제7조(예산의 목적 외 사용 금지) 공무원은 여비·업무추진비 등 공무활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

제8조(정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리) ① 공무원은 정치인이나 정당 등으로부터 부당한 직무수행을 강요받거나 청탁을 받은 경우에는 소속 기관의 장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 한다.

② 제1항에 따라 보고를 받은 소속 기관의 장이나 상담을 한 행동강령책임관은 그 공무원이 공정한 직무수행을 할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

③ 공무원이 제1항에 따라 보고나 상담을 하고자 하는 경우에는 별지 제11호서식 또는 전자우편 등의 방법으로 하여야 한다.

제9조(인사청탁 등의 금지) ① 공무원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 해서는 아니 된다.

② 공무원은 직위를 이용하여 다른 공무원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 된다.

제3장 부당이득의 수수 금지 등

제10조(이권개입 등의 금지) 공무원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 된다.

제10조의2(직위의 사적 이용 금지) 공무원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 소속 기관의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 된다.

제11조(알선·청탁 등의 금지) ① 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익 또는 취업을 위하여 다른 공직자(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호가목 및 나목에 따른 공직자를 말한다. 이하 같다)의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

② 공무원은 직무수행과 관련하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공직자에게 소개해서는 아니 된다.

③ 공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 알선·청탁 등을 해서는 아니 된다.

1. 특정 개인·법인·단체에 투자·예치·대여·출연·출자·기부·

후원·협찬 등을 하도록 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

2. 채용·승진·전보 등 인사업무나 징계업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

3. 입찰·경매·연구개발·시험·특허 등에 관한 업무상 비밀을 누설하도록 하는 행위

4. 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

5. 특정 개인·법인·단체에 재화 또는 용역을 정상적인 관행에서 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유·제공 등을 하도록 하는 행위

6. 각급 학교의 입학·성적·수행평가 등의 업무에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

7. 각종 수상, 포상, 우수기관 또는 우수자 선정, 장학생 선발 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위

8. 감사·조사 대상에서 특정 개인·법인·단체가 선정·배제되도록 하거나 감사·조사 결과를 조작하거나 또는 그 위반사항을 묵인하도록 하는 행위

9. 그 밖에 소속 기관의 장등이 공직자가 아닌 자의 공정한 업무수행을 저해하는 알선·청탁 등에 해당한다고 판단하여 정하는 행위

제12조(직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한) ① 공무원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 유가증권·부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래

또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 된다.

② 제1항에서 "직무수행 중 알게 된 정보"란 다음 각 호의 사항에 관한 직무를 수행하는 중 알게 된 정보를 말한다.

1. 녹색자금운용심의회 심의사항
2. 해외산림투자지원 자금 융자심의회 심의사항
3. 탄소흡수원증진위원회 심의사항
4. 중앙산지관리위원회 심의사항
5. 국유림위원회 심의사항
6. 산림교육위원회 심의사항
7. 국가산림문화자산 심사위원회 심사사항
8. 산림용 종묘가격 결정에 관한 사항
9. 국유재산 관리 등의 업무를 수행하면서 알게 된 사항
10. 자연휴양림 지정·해제 및 지정구역 변경에 관한 사항
11. 그 밖에 각종 산림사업 추진 및 계약에 관련된 사항

제13조(공용물의 사적 사용·수익의 금지) 삭제

제13조의2(사적 노무 요구 금지) 공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 공무원은 자신의

직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 아니 된다.

1. 인가·허가 등을 담당하는 공무원이 그 신청인에게 불이익을 주거나 제3자에게 이익·불이익을 주기 위하여 부당하게 접수를 지연하거나 거부하는 행위
2. 직무관련공무원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
3. 자신이 소속된 기관이 체결하는 물품·용역·공사 등 계약에 관하여 직무관련자에게 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 부당하게 전가하거나 업무처리를 부당하게 지연하는 행위
4. 자신이 소속된 기관의 소속기관 또는 산하기관에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나 그 업무에 관한 비용이나 인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
5. 그 밖에 직무관련자, 직무관련공무원, 자신이 소속된 기관의 소속기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

제14조(금품등의 수수 금지) ① 공무원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

② 공무원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다.

③ 제15조의 외부강의등에 관한 사례금 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금품등은 제1항 또는 제2항에서 수수(收受)를 금지하는 금품등에 해당하지 아니한다.

1. 산림청장이 소속 공무원이나 파견 공무원에게 지급하거나 상급자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급자에게 제공하는 금품등

2. 원활한 직무수행 또는 사고·의례 또는 부조의 목적으로 제공되는 음식물·경조사비·선물 등으로서 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」 제17조 및 별표 1에 따른 가액 범위 이하의 금품등

3. 사적 거래(증여는 제외한다)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등

4. 공무원의 친족(「민법」 제777조에 따른 친족을 말한다)이 제공하는 금품등

5. 공무원과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 공무원과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 공무원에게 제공하는 금품등

6. 공무원의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게

통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등

7. 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등

8. 그 밖에 사회상규(社會常規)에 따라 허용되는 금품등

④ 공무원은 제3항제5호에도 불구하고 같은 호에 따라 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 직무관련자 또는 직무관련공무원으로서 금품등을 제공한 경우에는 그 수수 사실을 별지 제12호서식에 따라 지체 없이 소속 기관의 장에게 신고하여야 한다.

⑤ 공무원은 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 자신의 직무와 관련하여 제1항 또는 제2항에 따라 공무원이 받는 것이 금지되는 금품등(이하 "수수 금지 금품등"이라 한다)을 받거나 요구하거나 제공받기로 약속하지 아니하도록 하여야 한다.

⑥ 공무원은 다른 공무원에게 또는 그 공무원의 배우자나 직계 존속·비속에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 해서는 아니 된다.

제4장 건전한 공직풍토의 조성

제15조(외부강의등의 신고 및 사례금 수수 제한) ① 공무원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖

의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)의 대가로서 별표 2에 따른 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

② 공무원은 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 외부강의 등의 요청자, 요청 사유, 장소, 일시 및 대가 등을 소속 기관의 장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제13호서식에 의하여 서면으로 신고하거나 전자인사관리시스템을 통하여 신고해야 한다. 다만, 외부강의등의 요청자가 국가나 지방자치단체(그 소속 기관을 포함한다)인 경우는 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 외부강의등 신고를 할 때 상세 명세 또는 사례금 총액 등을 미리 알 수 없는 경우에는 해당 사항을 제외한 사항을 신고한 후 해당 사항을 안 날부터 5일 이내에 보완하여야 한다.

④ 소속 기관의 장은 제2항에 따라 공무원이 신고한 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우에는 공무원의 외부강의등을 제한할 수 있다.

⑤ 공무원은 연 10회(월 3회 또는 월 6시간)를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 소속 기관의 장에게 승인을 받아야 한다. 다만, 사례금을 받지 않은 외부강의 등의 경우, 국가나 지방자치단체에서 요청하거나 겸직허가를 받고 수행하는 외부강의등은 그 횟수에 포함하지 아니한다.

제15조의2(초과사례금의 신고방법 등) ① 공무원은 제15조제2항에 따

른 금액을 초과하여 외부강의등의 사례금(이하 "초과사례금"이라 한다)을 받은 경우에는 제공자에게 그 초과사례금을 지체 없이 반환하여야 하고, 초과사례금을 받은 사실을 인지한 날부터 2일 이내에 별지 제14호서식에 따라 **소속 기관의 장**에게 신고하여야 한다.

② 제1항에 따른 신고를 받은 **소속 기관의 장**은 초과사례금을 반환하지 아니한 공무원에 대하여 신고사항을 확인한 후 7일 이내에 반환하여야 할 초과사례금의 액수를 산정하여 해당공무원에게 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통지를 받은 공무원은 지체 없이 초과사례금(신고자가 초과사례금의 일부를 반환한 경우에는 그 차액으로 한정한다)을 제공자에게 반환하고 그 사실을 **소속 기관의 장**에게 알려야 한다.

제16조(직무관련자와 거래 신고) 삭제

제17조(경조사의 통지 제한) 공무원은 직무관련자나 직무관련공무원에게 경조사를 알려서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 경조사를 알릴 수 있다.

1. 친족에게 알리는 경우
2. 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속 직원에게 알리는 경우
3. 신문, 방송 또는 제2호에 따른 직원에게만 열람이 허용되는 내부통신망 등을 통하여 알리는 경우
4. 공무원 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원에게 알리는

경우

제17조의2(사행성 오락의 금지) 공무원은 마작·화투·카드 등 사행성 오락을 하여서는 아니 된다.

제17조의3(성희롱의 금지) 공무원은 그 지위를 이용하거나 직무 등과 관련하여 성적 언동 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하거나 성적 언동 그 밖의 요구 등에 대한 불응을 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.

제17조의4(감독기관의 부당한 요구 금지) ① 감독·감사·조사·평가 등을 하는 기관(이하 이 조에서 "감독기관"이라 한다)에 소속된 공무원은 소속 기관의 출장·행사·연수 등과 관련하여 감독·감사·조사·평가 등을 받는 기관(이하 이 조에서 "피감기관"이라 한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 요구를 해서는 아니 된다.

1. 법령에 근거가 없거나 예산의 목적·용도에 부합하지 않는 금품등의 제공 요구
2. 정상적인 관행을 벗어난 예우·의전의 요구

② 제1항에 따른 부당한 요구를 받은 피감기관 소속 공무원은 그 이행을 거부하여야 하며, 거부에도 불구하고 같은 요구를 다시 받을 때에는 그 사실을 피감기관의 행동강령책임관에게 별지 제15호의2 서식에 따른 서면으로 알려야 한다. 이 경우 행동강령책임관은 그 요구가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 신속하게 피감기관의 장에게 보고하여야 한다.

③ 제2항에 따라 보고를 받은 피감기관의 장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 해당 감독기관의 장에게 알려야 하며, 그 사실을 통지 받은 감독기관의 장은 해당 요구를 한 공무원에 대하여 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제5장 위반시의 조치

제18조(위반여부에 대한 상담) ① 공무원은 알선·청탁, 직무권한 등을 행사한 부당행위, 금품등의 수수, 외부강의등의 사례금 수수, 경조사의 통지, 감독기관의 부당한 요구 등에 대하여 이 훈령을 위반하는 지가 분명하지 아니할 때에는 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 하며, 행동강령책임관은 별지 제16호서식에 따라 상담내용을 관리하여야 한다.

② 행동강령책임관은 제1항의 규정에 의한 상담이 원활하게 이루어질 수 있도록 전용전화·상담실 설치 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제19조(위반행위의 신고 및 확인) ① 누구든지 공무원이 이 훈령을 위반한 사실을 알게 되었을 때에는 그 공무원이 소속된 기관의 장, 그 기관의 행동강령책임관 또는 국민권익위원회에 신고할 수 있다.

② 제1항에 따라 신고하는 자는 별지 제17호서식에 본인과 위반자의 인적사항과 위반내용을 구체적으로 제시해야 한다.

③ 제1항에 따라 위반행위를 신고 받은 소속 기관의 장과 행동강령책임관은 신고인과 신고내용에 대하여 비밀을 보장하여야 하며, 신고인

이 신고에 따른 불이익을 받지 아니하도록 하여야 한다.

④ 행동강령책임관은 제1항에 따라 신고된 위반행위를 확인한 후 해당 공무원으로부터 받은 소명자료를 첨부하여 소속 기관의 장에게 보고하여야 한다.

제19조의2(신고인의 신분보장) ① 소속 기관의 장과 행동강령책임관은 제19조에 따른 신고인과 신고내용에 대하여 비밀을 보장하여야 하며, 신고인이 신고에 따른 불이익을 받지 아니하도록 하여야 한다.

② 전항에도 불구하고 불이익을 받은 신고인은 행동강령책임관·소속 기관의 장 또는 국민권익위원회에 보호조치 및 불이익의 구제 등을 요청할 수 있으며, 이 경우 소속 기관의 장과 행동강령책임관은 그에 필요한 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 제19조에 따른 신고로 자신의 위반행위가 발견된 경우 그 신고인에 대한 징계 처분 등을 함에 있어서는 이를 감경 또는 면제할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지는 이 행동강령에 의한 상담·보고 등의 경우에도 준용한다.

제20조(징계 등) ① 제19조제4항에 따른 보고를 받은 소속 기관의 장은 해당 공무원을 징계하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 징계 등의 조치를 함에 있어서는 당해 위반행위의 유형·위반행위의 정도 및 과실의 경중과 평소의 소행·근무성적·공적·개전의 정과 기타 정상을 참작하되, 그 처분기준은 별표 3과 같다.

제21조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) ① 공무원은 다음 각 호의 어

는 하나에 해당하는 경우에는 소속 기관의 장에게 지체 없이 별지 제18호서식에 따라 신고하여야 한다.

1. 공무원 자신이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 경우

2. 공무원이 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 수수 금지 금품등을 받거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 받은 사실을 알게 된 경우

② 공무원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금품등을 제공한 자(이하 "제공자"라 한다) 또는 제공의 약속이나 의사표시를 한 자에게 그 제공받은 금품등을 지체 없이 반환하거나 반환하도록 하거나 그 거부의 의사를 밝히거나 밝히도록 하여야 한다.

③ 공무원은 제2항에 따라 금품등을 반환한 경우에는 증명자료를 첨부하여 별지 제19호서식으로 그 반환 비용을 소속 기관의 장에게 청구할 수 있다.

④ 공무원은 제2항에 따라 반환하거나 반환하도록 하여야 하는 금품등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 소속 기관의 장에게 인도하거나 인도하도록 하여야 한다.

1. 멸실·부패·변질 등의 우려가 있는 경우

2. 제공자나 제공자의 주소를 알 수 없는 경우

3. 그 밖에 제공자에게 반환하기 어려운 사정이 있는 경우

⑤ 소속 기관의 장은 제4항에 따라 금품등을 인도받은 경우에는 즉시 사진으로 촬영하거나 영상으로 녹화하고 별지 제20호서식으로 관리하

고, 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 수수 금지 금품등이 아닌 것으로 확인된 경우 : 금품등을 인도한 자에게 반환
 2. 수수 금지 금품등에 해당하는 것으로 확인된 경우로서 추가적인 조사·감사·수사 또는 징계 등 후속조치를 위하여 필요한 경우 : 관계 기관에 증거자료로 제출하거나 후속조치가 완료될 때까지 보관
 3. 제1호 및 제2호의 규정에도 불구하고 멸실·부패·변질 등으로 인하여 반환·제출·보관이 어렵다고 판단되는 경우 : 별지 제21호서식에 따라 금품등을 인도한 자의 동의를 받아 폐기 처분
 4. 그 밖의 경우에는 세입조치 또는 사회복지시설·공익단체 등에 기증
- ⑥ 산림청장 및 소속 기관의 장은 제5항에 따라 처리한 금품등에 대하여 별지 제22호서식으로 관리하여야 하며, 처리 결과를 금품등을 인도한 자에게 통보하여야 한다.

제6장 보칙

- 제22조(교육)** ① 산림청장 및 소속 기관의 장은 소속 공무원에 대하여 이 훈령의 준수를 위한 교육계획을 수립·시행하여야 하며, 매년 1회 이상 교육을 하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 실시하는 교육은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 향응·금품 등을 받는 행위의 금지·제한에 관한 사항
 2. 직위를 이용한 인사관여, 이권개입, 알선·청탁행위 및 부당행위 등의 금지·제한에 관한 사항
 3. 공정한 인사 등 건전한 공직풍토 조성을 위하여 공무원이 지켜야 할 사항
 4. 공무원 행동강령 위반행위에 대한 신고·처리 절차 및 신고자 보호 등에 관한 사항
 5. 그 밖에 부패의 방지와 공무원 직무의 청렴성 및 품위유지 등을 위하여 필요한 사항
- ③ 산림청장 및 소속 기관의 장은 공무원을 신규임용 할 때 이 훈령의 교육을 하여야 한다.
- ④ 산림청장은 제1항 및 제2항에서 규정하고 있는 교육을 실시하기 위하여 소속 교육기관에 이 훈령의 교육과정을 운영할 수 있다.
- ⑤ 공무원은 공직생애주기별 청렴교육을 의무적으로 이수하여야 한다.
- ⑥ 행동강령책임관은 이 훈령의 위반으로 징계를 받은 직원에게 징계 확정 후 외부 위탁 청렴집합교육을 이수하도록 명하여야 한다.

- 제23조(행동강령책임관의 지정)** ① 산림청에는 법무감사담당관을, 소속 기관중 기관장이 4급이상 공무원 또는 이에 상당하는 공무원인 기관에는 부패방지 업무를 담당하는 부서의 장을 행동강령책임관으로 한

다. 다만, 2차 소속 기관에는 행동강령책임관을 지정하지 아니한다.

② 행동강령책임관은 소속 기관의 공무원에 대한 공무원 행동강령의 교육·상담, 이 훈령의 준수여부에 대한 점검 및 위반행위의 신고접수, 조사처리, 그밖에 소속 기관의 행동강령 운영에 필요한 업무를 담당한다.

③ 행동강령책임관은 이 훈령과 관련하여 상담한 내용에 대하여 비밀을 누설해서는 아니 된다.

④ 제1항에 따라 행동강령책임관이 지정되지 아니한 기관에 대해서는 그 상급기관 소속 행동강령책임관이 그 기관의 공무원 행동강령에 관한 업무를 수행한다.

⑤ 행동강령책임관은 상담내용을 별지 제16호서식에 의하여 유지·관리하여야 한다.

제24조(기관별 행동강령의 운영 등) 산림청장 및 소속 기관의 장은 이 훈령의 운영에 필요한 사항을 제정하여 시행할 수 있다.

제25조(재검토기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<2006. 2. 9.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2006. 5. 17.>

①(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

②(향우회 또는 동창회 등의 임원직 사임에 관한 경과조치) 이 규정 시행전에 제6조제2항의 향우회 또는 동창회 등의 임원직을 맡고 있는 공무원은 이 규정 시행이후 3월안에 그 직을 사임하여야 한다. 다만, 회의개최, 선출시기 등으로 3월안에 사임할 수 없는 경우에는 그 임기 종료후에는 임원직에 연임·재취임할 수 없다.

부 칙<2006. 8. 28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2006. 10. 9.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2008. 3. 28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2009. 1. 28.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2009년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령 시행 당시 종전의 제15조제1항 단서에 따라 허

가를 받은 외부강의·회의등의 경우에도 이 훈령 시행일 이후에 하는
것부터는 제15조의 개정규정에 따라 신고하여야 한다.

부 칙<2009. 7. 24.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2013. 8. 30.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2014. 4. 15.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2014. 10. 28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2015. 10. 20.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2016. 3. 28.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2016. 10. 27.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2018. 2. 13.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2018. 4. 17.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2019. 2. 7.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2020. 4. 27.>

제1조(시행일) 이 훈령은 2020년 5월 27일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제15조의 개정 규정은 이 훈령 시행 이후에 하는 외부
강의등부터 적용한다.

부 칙<2022. 10. 5.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<2023. 3. 13.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 제15조제5항의 개정 규정은 이 훈령 시행 이후에 하는
외부강의등부터 적용하며, 시행일 이전에 실행된 건은 연10회 조항에

포함하지 않는다.

[별표 1] <삭 제>

부 칙<2023. 11. 16.>

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 훈령 개정 전이라도 청탁금지법 시행령과 동일한 기준
으로 운영한다.

부 칙<2026. 8. 19.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

외부강의등 사례금 기준(제15조 관련)

1. 공무원별 사례금 상한액

가. 구체적 기준 : 직급별 구분 없이 40만원

나. 가목의 규정에도 불구하고 국제기구, 외국정부, 외국대학, 외국연구기관, 외국학술단체, 그 밖에 이에 준하는 외국기관에서 지급하는 외부강의등의 사례금 상한액은 사례금을 지급하는 자의 지급기준에 따른다.

2. 적용기준

가. 제1호가목의 상한액은 강의 등의 경우 1시간당, 기고의 경우 1건당 상한액으로 한다.

나. 제1호가목에 따른 공직자등은 1시간을 초과하여 강의 등을 하는 경우에도 사례금 총액은 강의시간에 관계없이 1시간 상한액의 100분의 150에 해당하는 금액을 초과하지 못한다.

다. 제1호가목의 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 외부강의등 사례금 제공자가 외부강의등과 관련하여 공직자등에게 제공하는 일체의 사례금을 포함한다.

라. 다목에도 불구하고 공직자등이 소속 기관에서 교통비, 숙박비, 식비 등 여비를 지급받지 못한 경우에는 「공무원 여비 규정」 등 공공기관별로 적용되는 여비 규정의 기준 내에서 실비수준으로 제공되는 교통비, 숙박비 및 식비는 제1호의 사례금에 포함되지 않는다.

[별표 3]

위반행위·비위행위에 대한 징계 등 처분기준(제20조제2항 관련)

1. 처분기준

위반행위	처분기준
가. 공정한 직무수행 위반(제4조부터 제9조까지 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
나. 부당이득의 수수 금지 등 위반(제10조부터 제13조의3까지 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
다. 금품등의 수수 금지 규정 위반(제14조 관련)	징계
라. 외부강의등의 신고 및 사례금 수수제한 규정 위반 (제15조, 제15조의2 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
마. 직무관련자와 거래 신고 위반(제16조 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
바. 경조사의 통지 제한 규정 위반(제17조 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
사. 사행성 오락의 금지 규정 위반(제17조의2 관련)	(1) 10만원 이하 : 주의·경고 (2) 10만원 초과 : 징계
아. 성회등의 금지 규정 위반(제17조의3 관련)	징계
자. 감독기관의 부당한 요구 금지(제17조의4 관련)	(1) 경미한 사항 : 주의·경고 (2) 중한 사항 : 징계
※ 비 고 1) 경미한 사항 : 행위의 정도가 징계대상보다 가벼운 경우로서 행위의 원인이 고의성 또는 현저한 업무태만이 아닌 과실에 기인하거나 행위의 결과가 국가 또는 국민에게 경미한 손해를 가져오게 한 경우 2) 중한 사항 : 행위의 정도가 중한 사항으로 고의성 또는 현저한 업무태만에 기인하거나 행위의 결과가 국가 또는 국민에게 현저한 손해를 가져오게 한 경우	

2. 금품등 수수(授受)금지 위반 징계기준

금 액		100만원 미만	100만원 이상 300만원 미만	300만원 이상 500만원 미만	500만원 이상
비 위 유 형	수 수 행 위				
직무와 직접적인 관계없이 금품등을 직무관련자 또는 직무관련공무원 으로부터 받거나 직무관련공무원에게 제 공 한 경 우	수 동	감봉·정직·강등	강등·해임·파면	해임·파면	파면
	능 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
직무와 직접 관련하여 금 품 등 을 수 수 하 였 으 나, 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경 우	수 동	정직·강등·해임	해임·파면	파면	
	능 동	강등·해임·파면	파면		
직무와 직접 관련하여 금품등을 수수하고, 위법·부당한 처분을 한 경 우	수 동	강등·해임·파면	파면		
	능 동	해임·파면	파면		

공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 소명서

접수번호	접수일자	처리일자
소명인	성명	생년월일
	소속	직위(직급)
상급자 (지시자)	성명	직위(직급)
지시받은 사항		
소명 내용		
년 월 일 소명인 (서명 또는 인)		

공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 상담요청서

접수번호		접수일자		처리일자	
상담요청인	성명		생년월일		
	소속		직위(직급)		
상급자 (지시자)	성명		직위(직급)		
	지시받은 사항				
공정한 직무를 저해하는 사유					
년 월 일					

상담요청인

(서명 또는 인)

향우회(동창회) 등 임원직 수임 신고서

접수번호		접수일자	처리일자
신고자	성명	소속	
	직위·직급	전화번호	

신고내용

기타사항

100 100 100

신고자 (서명 또는 인)

정치인 등의 부당요구 보고(상담요청)서

접수번호		접수일자	처리일자
보고자 (상담요청인)	성명	생년월일	
	소속	직위(직 급)	

정치인 등 인적사항	성명	직책
	소속	전화번호

요구사항

부당한 근거

III
IIII
IIII

보고자(상담요청인) (서명 또는 인)

금품등 수수 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 고 자	성명		주민등록번호 (외국인등록번호)		
	소속		연락처		
	주소				
금품등을 제공한 자	성명				
	직업 (소속)		연락처		
	주소				
	법안단체등의 경우	명칭			
		소재지			
대표자 성명					
제공자와 친분관계를 맺게 된 경위					
금품등을 제공받게 된 경위					
금품등 수수 내용	일시				
	장소				
	금품등의 종류 및 가액				
증거자료					
비고					

위와 같은 사실을 신고합니다.

년 월 일

신고자 (서명 또는 인)

210mm×297mm 백상지(80g/㎡)

외부강의등 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신고자	성명		소속		
	직위 (직급)		연락처		
요청인	기관명		대표자		
	담당부서 (담당자)		연락처		
외부강의등 주제					
장 소					
일 시	20 . . . ~ 20 . . . 시 분 ~ 시 분	일괄신고	월(연)평균 횟수 : 회		
	1회 평균 시간 : 시간				
사례금	총액 _____천원(※ 1회 평균 대가 _____천원)				
	[교통비·숙박비·식비(실비) _____천원 별도](※ 1회 평균 교통비·숙박비·식비 _____천원)				
년 월 일					

신고자

(서명 또는 인)

유의사항

1. 대가 총액은 교통비·숙박비·식비를 제외한 대가 총액을 기재하고 교통비·숙박비·식비는 [] 속에 별도 기재함.
2. 동일한 교육과정에 수회 출강하는 경우에는 일괄신고 할 수 있음. 이 경우 일괄신고란에 기재하고, 1회 평균 대가를 기재함.

210mm×297mm 백상지(80g/㎡)

감독기관의 부당한 요구에 대한 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신고자	성 명		생년월일		
	소 속		직위(직급)		
요구자	성명		직위(직급)		
	소속				
요구받은 사항					

부당한 요구로 판단한 이유

년월일

신 고 자(서명 또는 인)

상담기록관리부

상담일시		상담유형	[] 방문 [] 전화 [] 기타()
상 담 요청자	성명		생년월일
	소속/직위(직급)		전화번호

상담 내용

상담 결과

년월일

행동강령책임관(서명 또는 인)

행동강령 위반행위 신고서

접수번호	접수일자	처리일자	처리기간	60일	
신 고 자	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)			
	직업 (소속)	연락처			
	주소				
피신고자 (신고대상)	성명				
	소속 및 직위(직급)		연락처		
	주소				
	법안단체등의 경우	명칭			
		소재지			
대표자 성명					
※ 신고내용을 확인·조사하는 과정에서 신고자의 신분을 밝히는데 동의하는지 여부 ☐ 동의 ☐ 부동의					
신고취지 및 이유					
행동강령	일시				
위반행위	장소				
내용	내용				
증거자료					
목록					
비고					

※ 증거자료 첨부

위와 같이 피신고자(신고대상)의 행동강령 위반행위를 신고합니다.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$

신고자 (서명 또는 인)

○○○장

귀하

210mm×297mm(백상지 80g/m²)

수수 금지 금품등 신고서

접수번호		접수일자		처리일자	
신 고 자	성명			주민등록번호(외국인등록번호)	
	소속			전화번호	
	주소				
금품등을 제공한 자	성명 / 직업(소속)				
	주소 / 전화번호				
	법안단체 등의 경우	명칭			
		소재지			
대표자 성명					
신고취지 및 이유					
금품등 수수 내용	일시				
	장소				
	금품등의 종류 및 가액				
금품등 반환여부 및 방법	반환여부				
		반환 일시·장소 및 방법(반환한 경우)			
증거자료					
비고					

위와 같은 사실을 신고합니다.

2000

신고자 (서명 또는 인)

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

반환비용 청구 신청서

접수번호		접수일자	처리일자
청구인	성명	생년월일	
	소속	직위(직급)	
청구금액			
반환계좌	금융기관명 : 계좌번호 :		
반환금품 및 처리내역	금품(물품)		
	수량(금액)		
	받은일시		
	반환일시		
증빙서류 목록			
※증빙서류(사본) 첨부			
반환받는 사람	성명	청구인과의 관계	
	주소	전화번호	
	직무관련 내용		
기타 사항			
년 월 일			
청구인 (서명 또는 인)			

금품등 인도확인서

인도자	성명	소속
	직위(직급)	전화번호
신고 접수번호		
품목 (상표)		
수량		
가액 (상당액)		
물품사진	※ 필요시 동영상 첨부	
위 금품등의 인도를 확인합니다.		
년 월 일		
인도자	소속 :	성명 : (서명 또는 날인)
인수자	소속 :	성명 : (서명 또는 날인)

